

制度的空白のもとでの福祉的支援情報と量刑 判断：

判決文90件の相関分析とビネット実験による統合的検討

発表者 貞村真宏（大阪大学大学院人間科学研究科）

日本司法福祉学会 第26回大会 2026年8月29-30日 立正大学品川キャンパス

問題の所在① 量刑段階の「制度的空白」

- ・日本の刑事司法は、量刑前調査（Pre-Sentence Investigation：PSI）報告書制度を法定の手続として備えていない
- ・**被告人の福祉的支援に関する情報の量刑への反映は、弁護人の情状立証に依存**
- ・入口支援等の取組は広がりつつあるが、量刑段階で支援情報を体系的に扱う制度的基盤は弱い
- ・→ 本報告ではこれを「制度的空白（Institutional Void）」と呼ぶ

問題の所在② 累犯高齢者と2種類の福祉的支援

- ・ 累犯高齢者は生活基盤の脆弱性を抱えることが多い
- ・ **構造的支援＝福祉専門職が担う支援**
 - － 更生保護施設への入所，公的機関の関与など
- ・ **情緒的支援＝家族による監督・見守り**
- ・ 両者が量刑判断に及ぼす効果は，これまで実証的に区別されてこなかった

目的 二段階の統合的検討

- ・ 第1段階（研究1）＝判決文の相関分析
 - － 実際の判決文で，2種類の支援と量刑の関連を記述する
- ・ 第2段階＝ビネット実験
 - － 観察データだけでは捉えにくい因果効果を，実験的な統制によって補う
- ・ 本報告＝第1段階の結果＋第2段階の本調査の結果

方法① 判決文分析の対象と抽出

- ・ 対象 = 65歳以上の被告人による窃盗事案の公刊判決文 90件
 - 2017–2023年, Westlaw Japan収録
- ・ 大規模言語モデル (LLM) で量刑関連情報を構造化抽出
 - 支援の種類・求刑・前科歴・量刑 (実刑／執行猶予) 等

方法② 抽出の信頼性検証（二層）

- 異なる2つのLLMによる独立抽出の一致＝モデル間 Cohen's $\kappa = 0.875$
- 人間2名＋2モデルの4者比較＝Fleiss $\kappa = 0.688$
- 人手の二重コーディングに相当する品質管理を，モデル間比較＋人間との突合で実装

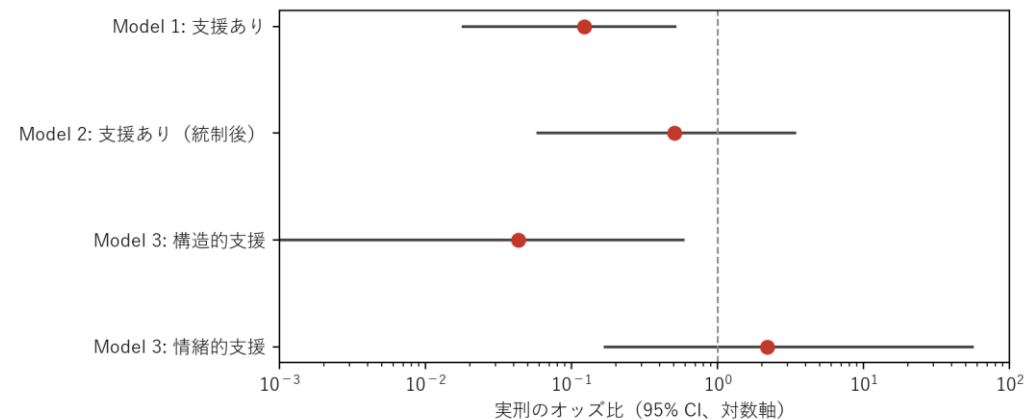


方法③ 統制変数を入れた回帰分析

- ・ 多変量ロジスティック回帰で実刑（vs 執行猶予）のオッズを推定
- ・ 求刑月数・前科歴を統制
 - － 「重い事案ほど支援が語られる／語られない」という交絡を可能な範囲で除去

結果① 構造的支援のみが実刑オッズの低下と関連

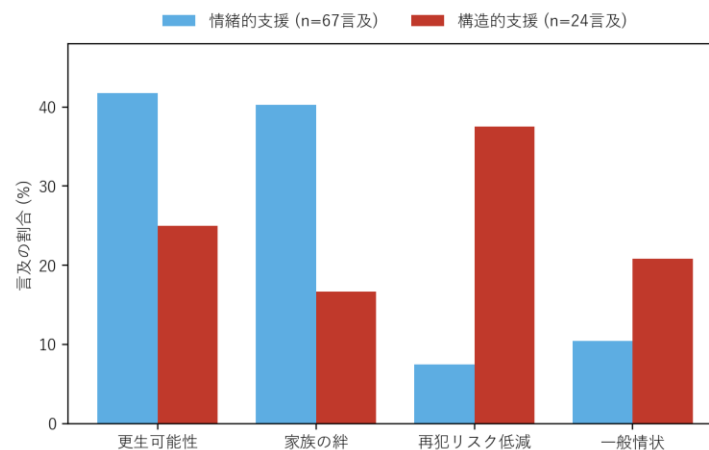
- ・ 構造的支援：OR = 0.043 (95%CI [0.001, 0.581], $p = .031$)
 - － 実刑オッズの大幅な低下と関連（求刑・前科歴統制後・点推定は幅をもって解釈）
- ・ 情緒的支援：有意な効果は認められず
- ・ 支援情報の言及自体は90件中41.1%（37件）



注: 情緒的支援のCIはWald (profile非収束)。Model3構造的 $p = .031$ 。

結果② 裁判官は2つの支援を異なる枠組みで評価

- ・ 再犯リスク低減の文脈での言及：構造的支援37.5% vs 情緒的支援7.5%（約5倍）
- ・ 構造的支援＝「再犯防止の実効的手段」として評価
- ・ 情緒的支援＝「更生への期待」「家族の絆」として評価



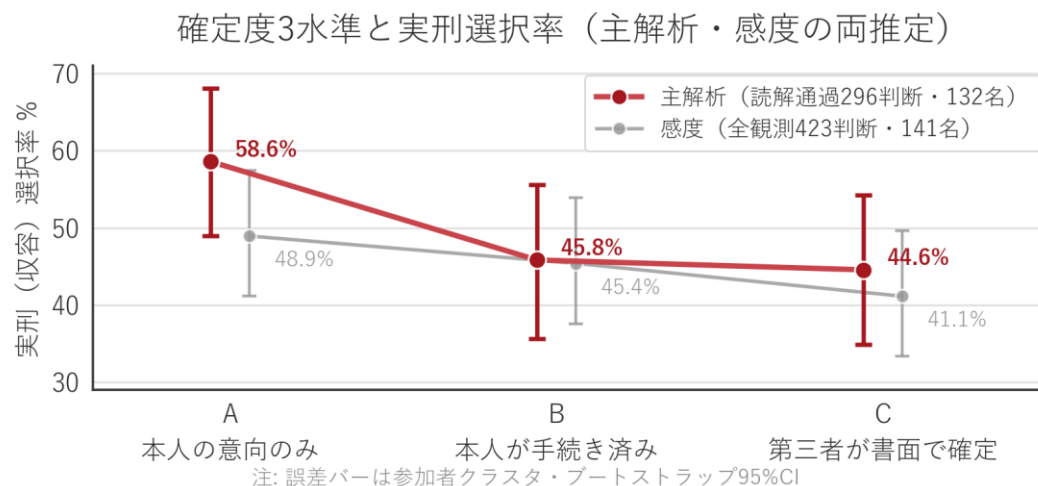
注: 重複2件除去後の95言及（情緒67・構造24・支援なし由来4）。LLM(Sonnet4.6)質的コーディング。

この関連はなぜ生じるか：観察からは弁別できない3仮説

- ・ 合理的評価仮説：構造的支援は実際に再犯リスクを下げるから
- ・ シグナル仮説：支援の獲得が更生可能性（Redeemability）の信号になるから
- ・ リソース格差仮説：支援につながる資源を持つ被告人が有利になるから
- ・ → 判決文（観察データ）だけでは、どの機序かを弁別できない

ビネット実験：本調査の設計と主結果

- ・ 並行3事案（万引き累犯）× 確定度3水準（本人の意向のみ／手続き済み／第三者が書面で確定）の被験者内提示（6順列で釣り合わせ・2026年8月実査）
- ・ 回収300名→登録済み除外の適用後141名／主解析＝登録本文の規則（判断後の読解確認で取り違えた観測を除外＝選別を含む）：296判断・132名
- ・ 実刑選択率 58.6%→45.8%→44.6%（AとCの差14.0pt [+2.9, +25.1]）：主検定は有意（片側 $p = .005$ ／補助検定 $p = .001$ ）
- ・ 感度（全観測保持・423判断141名）：48.9%→45.4%→41.1%（片側 $p = .052$ ＝境界域）：方向は一貫



コンジョイント：判断を動かすのは「裏づけの形式」

- ・ 同じ141名が12プロフィールを評価（内容×裏づけ×担い手の完全直交）
- ・ 「第三者の記録・書面による裏づけ」 $d = .85$ / 公的な担い手 $d = .33$: いずれも登録した
確証仮説として支持
- ・ 支援内容（住まい・家計・見守り）の差はごく小 / 登録した確証仮説（裏づけ×内容）は
非支持
- ・ 機序（探索）：確定度はRedeemability・手段的信頼を押し上げ（ $p \leq .001$ ） / 外的帰属・
怒りは有意な変化なし

司法福祉実践への含意

- ・ 更生保護施設・地域生活定着支援センターと刑事手続との接続
 - － 「つながっていること」が量刑段階で可視化される回路の整備
- ・ 情状弁護における福祉的支援の具体的な提示
 - － 種類の羅列でなく、実効性が伝わる形（制度的な担い手・書面の裏づけ）での主張・立証
- ・ PSI報告書制度の意義の再考
 - － 支援情報を弁護人の力量に依存させない制度的基盤

限界

- ・ 公刊判決文の選択バイアス（公刊される事案の偏り）
- ・ 観察データの因果推論上の限界（統制しきれない交絡）
- ・ 職業裁判官と一般市民の判断枠組みの差（対応づけは慎重に）
- ・ 登録済み除外の適用後141名・主解析はさらに読解確認による選別を含む
132名＝検出力と選別の制約
- ・ 同一参加者への反復提示＝後半は記憶に基づく回答／提示位置と事案内容は設計上分離不能
- ・ 除外は学歴と関連（高卒層で高い）＝解析標本の代表性に制約

まとめ

- ・ ①制度的空白：支援情報の量刑への反映は情状立証に依存している
- ・ ②判決文90件：構造的支援のみが実刑オッズの有意な低下と関連（情緒的支援は有意でない）
- ・ ③ビネット実験：書面による裏づけの効果は確証仮説として支持（ $d = .85$ ）／収容判断は主解析で支持（片側 $p = .005$ ・感度は境界域）／機序（Redeemability・信頼）の上昇は探索的に確認
- ・ 倫理① 判決文の分析＝公刊された判決文（公開情報）の二次分析であり，研究科の内規上，倫理審査を要しない
- ・ 倫理② ビネット実験＝大阪大学大学院人間科学研究科行動学系研究倫理委員会の承認（HB025-138）を得て，OSFに事前登録のうえ実施

謝辞 本研究は向井智哉（福山大学）・綿村英一郎（大阪大学）との共同研究である。